

DE 법인 회원 데이터 삭제 의무와 회계 보존 의무의 충돌 해소

GDPR 삭제권과 상법상 거래기록 보존의무의 비식별화 해소 방안

문서번호 LR-MEMO-DE-2026-022

분류 대외비 (Confidential) / 법무 의견서

작성 법무팀 시니어 카운슬 한지윤

현지 검토 DE 법인 리스크오피서 노아 클라인 (Noah Klein)

심의 제 14 차 리스크 심의회 (ARC, Aurora Risk Council), 2026-06-12

최초 작성 2026-05-28

최종 개정 2026-06-17

적용 규칙 R6 본 메모 핵심 / R10 참조

목차

1. 요약 (Executive Summary)
2. 쟁점 (Issue)
3. 준거 규범 (Rule)
4. 분석 (Analysis)
5. 결론 (Conclusion)
6. 부록 A — 비식별화 처리 항목표
7. 부록 B — 처리 흐름 및 책임 분장

1. 요약 (Executive Summary)

오로라마켓 (Aurora Market) DE 법인은 두 개의 상충하는 의무에 동시에 노출된다. 한편으로 DE 의 개인정보 보호 체계 (이하 "GDPR 취지") 는 회원이 탈퇴하면 개인 식별 정보 (PII, Personally Identifiable Information) 를 일정 기간 내에 완전히 삭제할 것을 요구한다. 다른 한편으로 DE 상사 및 회계 법규의 취지는 거래 기록을 장기간 (10 년) 보존할 것을 요구한다. 회원이 탈퇴하면서 PII 삭제를 요구할 때, 그 회원의 과거 거래 기록을 통째로 지우면 회계 보존 의무를 위반하고, 거래 기록을 그대로 두면 삭제 의무를 위반한다.

본 메모는 교차 도메인 규칙 R6 에 따라, 이 충돌을 **비식별화 (de-identification)** 로 해소함을 확인한다. 즉 탈퇴 후 30 일 이내에 PII 는 완전히 삭제하되, 거래 기록 자체는 **회원 ID 만 남기고 PII 를 제거한 비식별 형태로 10 년간 보관**한다. 두 의무를 모두 충족하는 유일한 해소안이다.

2. 쟁점 (Issue)

Issue. DE 회원이 탈퇴하며 자기 PII 의 완전 삭제를 요구한 경우, 회사가 (가) 30 일 내 PII 삭제 의무와 (나) 10 년 거래기록 보존 의무를 동시에 이행할 수 있는가, 가능하다면 어떤 방식인가?

이 쟁점은 단일 부서의 문제가 아니다. CS 팀은 탈퇴 요청 접수 창구이고, 재무팀은 회계 기록 보존 주체이며, 보안팀은 삭제 실행 주체다. 본 팀은 이 셋의 의무가 충돌하지 않도록 처리 순서와 데이터 형태를 규정한다.

3. 준거 규범 (Rule)

구분	요구 사항	기한
개인정보 삭제 (GDPR 취지)	탈퇴 회원의 PII 완전 삭제	탈퇴 후 30 일 이내
회계 기록 보존 (상법 취지)	거래 기록 보존	10 년
오로라마켓 이용약관 제 18 조 ¹	탈퇴 시 데이터 처리 고지 의무	탈퇴 신청 즉시 고지
내부 컴플라이언스 지침 LR-G-006 ²	비식별화 표준 항목 적용	R6 해소 절차

R6 (정본). DE GDPR — 회원 탈퇴 30 일 이내 PII 완전 삭제 vs 회계법 10 년 거래 기록 보존 충돌 → 해소 = 거래 기록은 비식별화 (회원 ID 만 보존, PII 제거) 후 보관.

본 메모에서 인용하는 "이용약관 제 18 조" 및 "지침 LR-G-006" 은 오로라마켓 사내 가공 규정이다. GDPR 및 DE 상법은 실제 조문 번호를 인용하지 않고 취지 수준에서만 다룬다.

4. 분석 (Analysis)

4.1 두 의무는 양립 불가능한가

표면적으로는 그렇게 보인다. 삭제 의무는 "지워라", 보존 의무는 "남겨라" 이기 때문이다. 그러나 두 의무의 **보호 범익**을 분해하면 양립 지점이 드러난다. 삭제 의무가 보호하려는 것은 **개인의 식별 가능성**이고, 보존 의무가 보호하려는 것은 **거래의 회계적 추적 가능성**이다. 거래 기록에서 개인을 식별할 수 없게 만들면, 전자의 법익은 충족되고 후자의 법익은 손상되지 않는다.

4.2 비식별화의 구체적 의미

비식별화는 "익명 처리" 가 아니라 **"회원 ID 만 보존하고 나머지 PII 를 제거"** 하는 처리다 (R6 정보). 회원 ID 는 그 자체로는 실명, 연락처, 주소를 역추적할 수 없는 내부 식별자이며, PII 테이블이 삭제된 뒤에는 특정 개인과 재결합할 수 없다. 즉 거래 라인은 "어떤 회원 ID 가 언제 무엇을 얼마에 샀다" 까지만 남고, "그 회원 ID 가 누구인가" 는 영구히 소거된다.

주의. 비식별화 후에도 다른 데이터와의 재결합으로 개인이 식별될 수 있다면 비식별화가 무효화된 다. 따라서 배송지 주소, 결제수단 토큰, 연락처는 거래 라인에서 분리 삭제하며, 거래 라인에는 회원 ID, 상품 ID, 금액, 통화 (EUR), 일시만 남긴다.

4.3 처리 순서

충돌 회피의 핵심은 순서다. CS 팀이 탈퇴 요청을 접수하면, 즉시 PII 를 삭제하는 것이 아니라 (가) 거래 기록을 비식별 형태로 먼저 분리 보존하고, (나) 그 다음 원본 PII 를 삭제한다. 순서가 뒤집히면 거래 기록까지 함께 사라져 회계 보존 의무를 위반한다. 본 팀은 이 순서를 시스템 레벨에서 강제하도록 보안팀에 요청했다 (가공 처리 티켓 LR-OPS-2026-041).

4.4 R10 (BFM2026) 과의 교차 검토

블랙프라이데이 2026 캠페인에서 DE (`CMP` 미참여국) 는 BFM2026 대상이 아니므로 (R10), DE 회원 데이터에 캠페인발 신규 PII 가 추가될 여지는 없다. 다만 탈퇴 직전 DE 회원이 KR 캠페인에 노출되지 않도록 국가 필터가 선행되어야 함을 부록 B 에 명시한다.

5. 결론 (Conclusion)

Conclusion. DE 회원 탈퇴 시, (1) 탈퇴 후 30 일 이내에 PII 를 완전 삭제하되, (2) 거래 기록은 회원 ID 만 남긴 비식별 형태로 10 년간 보존한다. (3) 처리 순서는 비식별 분리 보존 → PII 삭제로 고정한다. 이로써 삭제 의무와 보존 의무를 모두 충족하며, 추가 입법 해석 없이 R6 정보 그대로 적용한다.

6. 부록 A — 비식별화 처리 항목표

항목	탈퇴 후 처리	거래 라인 보존 여부
실명	완전 삭제	미보존
연락처 / 이메일	완전 삭제	미보존
배송지 주소	완전 삭제	미보존
결제수단 토큰	완전 삭제	미보존

회원 ID (내부 식별자)	유지	보존 (10 년)
상품 ID / 금액 / 통화 (EUR)	유지	보존 (10 년)
거래 일시	유지	보존 (10 년)

7. 부록 B — 처리 흐름 및 책임 분장

순서	단계	책임
1	탈퇴 요청 접수 + 약관 제 18 조 고지	CS 팀 운영
2	국가 필터 (DE 는 BFM2026 미참여 확인, R10)	본사 정책팀 결정 연동
3	거래 기록 비식별 분리 보존	재무팀 + 보안팀
4	원본 PII 완전 삭제 (30 일 내)	보안팀
5	삭제 완료 증적 보관	법무팀 (본 팀)

-
- 오로라마켓 이용약관 제 18 조 (회원 탈퇴 및 데이터 처리) — 사내 가공 규정.
 - 내부 컴플라이언스 지침 LR-G-006 (비식별화 표준 항목) — 사내 가공 규정. 본 메모 부록 A 가 그 적용 사례.